

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 dhoulhijja 1423 – 25 février 2003

146^{ème} année

N° 16

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Sports

Arrêté du ministre des sports du 19 février 2003, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des sports..... 430

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-423 du 24 février 2003, portant ratification de la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe..... 432

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de cellule..... 432

Nomination de chefs de division..... 432

Nomination d'un sous-directeur..... 432

Nomination de chefs de bureau..... 432

Nomination de chefs de service..... 432

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de secrétaires généraux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche..... 432

Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche..... 433

Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche..... 433

Nomination d'un secrétaire d'institut..... 433

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les conditions d'inscription des porteurs de contraintes au tableau des officiers des services financiers.....	433
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les obligations des officiers des services financiers et les modalités de l'exercice de leurs fonctions.....	434
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tarif de rémunération des officiers des services financiers.....	435
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions.....	436

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 19 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Toucha 2 de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.....	436
--	-----

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du ministre des sports du 19 février 2003, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des sports.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement et des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse et des sports et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, portant modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1377 du 17 septembre 1991, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements et des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 94-1421 du 27 juin 1994, portant statut particulier des maîtres principaux de l'éducation physique et sportive,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de document et d'archives des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier des agents des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, portant création des commissions administratives paritaires au ministère de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 16 février 1999 et l'arrêté du 10 août 2002.

Arrête :

Article premier. - Il est créé au ministère des sports des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels ci-après :

I – Les fonctionnaires :

- Commission n° 1 :

- inspecteur général,
- inspecteur principal.

Commission n° 2 :

- inspecteur 2^{ème} degré,
- inspecteur 1^{er} degré.

Commission n° 3 :

- conseiller pédagogique.

Commission n° 4 :

- professeur principal hors classe,
- professeur principal.

Commission n° 5 :

- professeur hors classe,
- professeur.

Commission n° 6 :

- ingénieur principal,
- architecte principal,
- analyste principal,
- analyste,
- ingénieur,
- architecte,
- administrateur,
- conservateur de bibliothèque,
- documentaliste ou bibliothécaire,
- gestionnaire de documents et d'archives,
- technicien supérieur principal de la santé publique,
- technicien principal.

Commission n° 7 :

- professeur de l'enseignement secondaire du 1^{er} cycle,
- maître d'application,
- maître principal de l'éducation physique et sportive,
- bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.

Commission n° 8 :

- surveillant principal,
- surveillant.

Commission n° 9 :

- maître d'éducation physique et sportive,
- animateur sportif.

Commission n° 10 :

- ingénieur adjoint,
- technicien supérieur,
- programmeur,
- attaché d'administration,
- technicien.

Commission n° 11 :

- adjoint technique,
- opérateur,
- secrétaire d'administration,
- secrétaire dactylographe,
- technicien de laboratoire informatique.

Commission n° 12 :

- agent technique,
- mécanographe,
- commis d'administration,
- dactylographe,

Commission n° 13 :

- dactylographe adjoint,
- agent d'accueil.

Commission n° 14 :

- maître de conférences,
- professeur d'enseignement supérieur.

Commission n° 15 :

- maître assistant d'enseignement supérieur.

Commission n° 16 :

- assistant d'enseignement supérieur.

II – Les ouvriers :

Commission n° 1 :

Les ouvriers de la première unité (1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} catégorie).

Commission n° 2 :

Les ouvriers de la deuxième unité (4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème} et 7^{ème} catégorie).

Commission n° 3 :

Les ouvriers de la troisième unité (8^{ème}, 9^{ème}, et 10^{ème} catégorie)

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l'arrêté susvisé du 7 juillet 1995.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 19 février 2003.

Le Ministre des Sports
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-423 du 24 février 2003, portant ratification de la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-9 du 6 février 2003, portant approbation de la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe, adoptée par la ligue des Etats Arabes le 13 février 2002 et signée par la République Tunisienne le 2 mai 2002,

Vu la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe, adoptée par la ligue des Etats Arabes, le 13 février 2002 et signée par la République Tunisienne le 2 mai 2002.

Décète :

Article premier. – Est ratifiée, la convention sur la création de l'organisation de la femme arabe, adoptée par la ligue des Etats Arabes, le 13 février 2002 et signé par la République Tunisienne le 2 mai 2002.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-424 du 19 février 2003.

Monsieur Tahar Abed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de cellule de contrôle de gestion au gouvernorat de Monastir, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-425 du 19 février 2003.

Monsieur Naceur Sakis, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Sousse, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-426 du 19 février 2003.

Monsieur Hédi Belhaj Jrad, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Kairouan, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-427 du 19 février 2003.

Monsieur Yahia Chibani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'aménagement à la direction technique à la commune de Gabès.

Par décret n° 2003-428 du 19 février 2003.

Monsieur Raouf Mfarej, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Sousse, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-429 du 19 février 2003.

Madame Haloula Bahri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Béja, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-430 du 19 février 2003.

Madame Soufia Besbes née Fendri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des affaires du conseil et du bureau à la direction des affaires communales à la commune de Sfax.

Par décret n° 2003-431 du 19 février 2003.

Monsieur Imed Kchaou, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service des informations géographiques à la sous-direction de mise à niveau et de l'informatique à la commune de Sfax.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-432 du 19 février 2003.

Monsieur Nouredine Jellali, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des beaux-arts de Tunis.

Par décret n° 2003-433 du 19 février 2003.

Monsieur Jalel Mefteh, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Tunis.

Par décret n° 2003-434 du 19 février 2003.

Monsieur Salah Kammoun, analyste, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'informatique.

Par décret n° 2003-435 du 19 février 2003.

Monsieur Ridha Kerkeni, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Par décret n° 2003-436 du 19 février 2003.

Monsieur Slah Haidri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Jendouba.

Par décret n° 2003-437 du 19 février 2003.

Monsieur Abdelaziz Makhloufi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Kairouan.

Par décret n° 2003-438 du 19 février 2003.

Mademoiselle Samia Achour, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études littéraires et de sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 2003-439 du 19 février 2003.

Madame Soulef Azoui épouse Negra, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'institut à l'institut supérieur de formation des maîtres de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 21 (nouveau) du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les conditions d'inscription des porteurs de contraintes au tableau des officiers des services financiers.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment l'article 73,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-61 du 20 juin 2000,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Arrête :

Article premier. - Est inscrit au tableau des officiers des services financiers, tout porteur de contraintes en exercice à la date du 31 décembre 2002 qui remplit les conditions suivantes :

- être âgé de 65 ans au plus à la date du 31 décembre 2002,
- avoir un niveau scolaire au moins égal à la 7^{ème} année de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent,
- ne pas exercer une activité commerciale au sens du code de commerce ou une activité non commerciale au sens de l'article 21 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
- ne pas bénéficier d'une pension de retraite.

Art. 2. - Est inscrit au tableau des officiers des services financiers, tout porteur de contraintes en exercice à la date du 31 décembre 2002 qui remplit toutes les conditions énumérées à l'article premier du présent arrêté à l'exception du niveau scolaire à condition de :

- réussir l'examen professionnel oral organisé par le ministère des finances,
- participer à un cycle de formation organisé par le ministère des finances.

Art. 3. - L'examen visé à l'article précédent est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par le ministre des finances et composé de :

- un représentant du ministre des finances : président,
- le conseiller juridique au ministère des finances : membre,
- un représentant du Premier ministre : membre,
- un représentant de la direction générale de la comptabilité publique au ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale des études et de la législation fiscale au ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances : membre.

Le secrétariat du jury est assuré par la direction générale de la comptabilité publique.

Art. 4. - L'examen professionnel visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté porte sur le recouvrement des créances publiques. Le programme de l'examen comprend les modules suivants :

- le rôle de l'officier des services financiers dans les procédures de recouvrement,
- les obligations de l'officier des services financiers et ses relations avec le comptable public et les redevables des créances publiques,

- les procédures du recouvrement amiable des créances publiques,
- les procédures du recouvrement forcé des créances publiques,
- les différentes catégories de titres de poursuites,
- les procédures de signification des titres de poursuites prévues par le code de procédure civile et commerciale,
- les procédures particulières de recouvrement des créances publiques prévues par le code de la comptabilité publique.

Art. 5. - Pour passer l'examen professionnel, le jury convoque chaque porteur de contraintes en exercice au 31 décembre 2002 qui remplit toutes les conditions énumérées à l'article premier du présent arrêté à l'exception du niveau scolaire, par lettre recommandée quinze (15) jours au moins avant la date de l'épreuve.

Chaque candidat est noté de zéro (0) à vingt (20).

A l'issue de l'épreuve et après délibération, le jury établit la liste des candidats ayant obtenu au moins la note de 10/20 et qui sont admis à participer au cycle de formation visé à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2003.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les obligations des officiers des services financiers et les modalités de l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre des finances,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment les articles 71 et 72 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, notamment ses articles 10 et 58, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment l'article 73 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables relevant du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - L'officier des services financiers est chargé :

- de la signification des avis simples et des avis recommandés prévus par l'article 28 quinquies du code de la comptabilité publique aux débiteurs de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat,
- de la signification des titres de poursuites établis par les comptables publics chargés du recouvrement aux débiteurs visés ci-dessus, à l'effet de les sommer de régler leurs dettes avant recours aux procédures d'exécution sur leur patrimoine,
- des saisies conservatoires et des saisies exécutions sur les biens mobiliers des débiteurs et de leur vente à l'exception des fonds de commerce,
- de la signification des oppositions administratives aux tiers détenteurs de fonds revenant aux débiteurs de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du code de la comptabilité publique,
- de la signification des demandes, convocations et avis des services du contrôle fiscal ainsi que des arrêtés de taxation d'office et des jugements et arrêts prononcés par les tribunaux en matière de contentieux d'assiette de l'impôt, conformément aux articles 10 et 58 du code des droits et procédures fiscaux,
- de l'exécution de toute autre mission entrant dans le cadre de ses fonctions.

Art. 2. - L'officier des services financiers doit être muni d'une carte professionnelle délivrée par le directeur général de la comptabilité publique qu'il doit présenter à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

L'officier des services financiers est tenu de restituer la carte professionnelle, dès la mise fin à ses fonctions, au comptable public auprès duquel il est désigné.

Art. 3. - L'officier des services financiers doit tenir un registre fourni par l'administration sur lequel il doit enregistrer quotidiennement, sans blanc ni rature, les travaux qui lui sont confiés ainsi que les suites qui leur ont été réservées, en particulier :

- la date de réception du dossier,
- les références des articles constatés dans les registres du comptable public,
- la nature des créances et leur montant,
- les diligences effectuées et leurs dates,
- les recouvrements réalisés.

Art. 4. - L'officier des services financiers exerce ses fonctions dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur. Il lui est interdit d'agir de façon à compromettre son impartialité envers le débiteur ou à mettre en cause son honnêteté.

Art. 5. - L'officier des services financiers est tenu de se conformer aux instructions du comptable public auprès duquel il est désigné, entrant dans le cadre de ses fonctions et ne peut les récuser qu'en cas d'empêchement légal ou d'excuse valable ou encore en cas de liens de parenté ou d'alliance avec le débiteur, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 6. - L'officier des services financiers est astreint à l'exercice de ses fonctions à plein temps. Il lui est interdit :

- d'encaisser des fonds de la part des débiteurs de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat,

- de prêter son nom pour quelque cause que se soit, même pour les tâches non citées précédemment,

- de faire exécuter les tâches qui lui sont confiées par l'intermédiaire de tiers,

- d'exercer toute activité commerciale au sens du code de commerce ou d'exercer une activité non commerciale, telle que définie par l'article 21 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

- d'assumer des responsabilités, au sein de personnes morales, de nature à lui conférer la qualité de commerçant,

- d'acquérir en son nom ou par personnes interposées les biens mis en vente dans le cadre des procédures d'exécution qui lui sont confiées.

Art. 7. - L'officier des services financiers assume personnellement la responsabilité des erreurs qu'il commet à l'égard des tiers.

Art. 8 - L'officier des services financiers est astreint au respect du secret professionnel.

Art. 9. - L'officier des services financiers est tenu d'informer, au jour le jour, le comptable public des résultats des travaux qui lui sont confiés.

Art. 10. - L'officier des services financiers doit se présenter quotidiennement au poste comptable auprès duquel il est désigné et signer la feuille de présence prévue à cet effet. Il doit également informer, sans délai, le comptable public auprès duquel il est désigné de tout empêchement et en fournir les justifications, le cas échéant.

L'officier des services financiers est considéré en abandon de poste au cas où il se serait sciemment absenté sans motif légal.

Art. 11. - L'officier des services financiers doit éviter tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur de la profession. Il doit veiller à ce que sa tenue ainsi que son apparence soient respectables.

Art. 12. - L'inobservation des dispositions du présent arrêté expose son auteur à la radiation du tableau des officiers des services financiers, nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2003.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tarif de rémunération des officiers des services financiers.

Le ministre des finances,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, notamment ses articles 10 et 58, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment l'article 73 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, fixant la nomenclature des dépenses qui peuvent être payées par voie d'avance de trésorerie, tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février 1983,

Vu le décret n° 86-333 du 12 mars 1986, fixant le taux de la majoration destinée à couvrir les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des créances publiques.

Arrête :

Article premier. - La rémunération de l'officier des services financiers est composée :

- 1- d'un montant fixe au titre de la signification des avis simples et des avis recommandés ainsi que de la signification des actes des services du contrôle fiscal à raison de 0,800 dinar par signification,

- 2- d'un montant fixe au titre de la signification des titres de poursuites et des actes d'exécution ultérieurs à raison de 2 dinars par signification ou acte d'exécution,

- 3- d'un montant variable calculé au taux de 1% du montant des recouvrements mensuels réalisés après la date de signification de l'avis recommandé avec un plafond de 100 dinars par opération de recouvrement.

Art. 2. - La rémunération fixe mensuelle brute liquidée sur la base des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier du présent arrêté ne peut dépasser 500 dinars. Cette rémunération couvre tous les frais y compris les frais de déplacement nécessités par la signification des actes de poursuites.

Art. 3. - La rémunération totale mensuelle brute liquidée sur les bases prévues à l'article premier du présent arrêté ne peut être inférieure à 250 dinars à condition de réaliser (200) deux cents significations, ni supérieure à 1.500 dinars.

Art. 4. - La rémunération de l'officier des services financiers est payée par le comptable public auprès duquel il est nommé par voie d'avance de trésorerie à régulariser sur les crédits du budget du ministère des finances, conformément au décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février 1983.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2003.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre des finances,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment l'article 73.

Arrête :

Article premier. - Sont inscrits au tableau des officiers des services financiers, les nommés ci-après (la liste est publiée dans la version arabe du Journal Officiel).

Art. 2. - Les circonscriptions de l'exercice des fonctions des officiers des services financiers susvisés sont fixées dans les limites territoriales des gouvernorats dans lesquels ils sont désignés, conformément à l'article premier du présent arrêté.

L'affectation des officiers des services financiers dans les postes comptables au sein de chaque gouvernorat sera effectuée par décisions individuelles établies par le ministre des finances ou par la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2003.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 19 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Toucha 2 de la délégation d'El Ayoun, au gouvénorat de Kasserine.

Le ministre des l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraires des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2932 du 4 novembre 2002, portant création du périmètre public irrigué de Toucha 2 de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article prunier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Toucha 2 de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi